

N. R.G. 4446/2018



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO**

Il Giudice dott.ssa Roberta Mariscotti, all'esito dell'odierna udienza celebratasi nelle forme della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 83, commi 5 e 7, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, e successive proroghe e modificazioni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. r.g. 4446/2018 pendente

tra

Parte_1 (C.F. *C.F._1*) rappresentata e difesa dall'Avv.
Serena Squarti

ricorrente

e

Controparte_1 (C.F. *P.IVA_1*)

convenuto – contumace

e

Controparte_2 (C.F. *P.IVA_2*)

convenuto – contumace

e

Controparte_3 (C.F. *P.IVA_3*)

convenuto – contumace

e

Controparte_4 (C.F. *C.F._2*) rappresentato e difeso
dall'Avv. Federica Roiter

terzo intervenitore

e

CP_5 (C.F. P.IVA_4), rappresentato e difeso dall'Avv. Ivanoe Ciocca

resistente

OGGETTO: retribuzione e altri accessori economici

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 19.11.2018 la sig.ra Parte_1 esponeva di avere lavorato alle dipendenze delle società convenute, senza soluzione di continuità, dal 14.09.1998 al 05.05.2017.

In particolare, deduceva di avere lavorato alle dipendenze della [...] CP_1 , dal 14.09.1998 al 02.10.2011. Dapprima, per il periodo 14.09.1998 – 15.10.2000 sosteneva la prestazione essere stata svolta completamente in “nero”; di poi, dal 16.10.2000 al 01.07.2003 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con inquadramento 4 liv. Organizzazione_1 e di qui al 02.10.2011, con contratto di collaborazione.

Nel ruolo datoriale succedeva, in forza di contratto di cessione d'azienda del 22.07.2014, la Controparte_2 con la quale la ricorrente proseguiva il proprio rapporto di lavoro ben prima della formalizzata cessione, ovvero sin dal 03.10.2011 e fino al 31.05.2015. Il rapporto veniva formalizzato attraverso una serie di contratti di collaborazione a progetto, di durata variabile, ma che non incidevano sulla reale ed effettiva natura subordinata della prestazione, che peraltro proseguiva in “nero” durante gli intervalli fra la stipula di un contratto di collaborazione e l'altro.

Infine, succedeva ancora, nel predetto ruolo datoriale ed in forza di un nuovo contratto di cessione d'azienda, questa volta datato 07.02.2015, la CP_3 [...] , con la quale il rapporto di lavoro riassumeva la forma subordinata con inquadramento 4 liv. Organizzazione_1 a far data dal 01.06.2015 e fino al 30.11.2016, per poi proseguire, sempre in chiave subordinata ma di nuovo in “nero”, dal 01.12.2016 al 05.05.2017.

Nonostante le diverse cessioni e formalizzazioni, la ricorrente deduceva essersi trattato sempre di un unico rapporto di lavoro di tipo subordinato a tempo

indeterminato, essendo essa sottoposta al potere direttivo e di controllo della medesima compagine datoriale indicata nella famiglia **CP_1** e in particolare nella persona di **Persona_1** figlia di **Controparte_1**, indicato quale *dominus* dell'azienda, di quest'ultimo, e dell'altro figlio **Controparte_4** co-gestore insieme al padre delle imprese possedute dalla famiglia.

Le mansioni sarebbero state di tipo impiegatizio per tracciamento, inventario, gestione e ritiro merci, cassa e contabilità inquadrabili al 3 livello (poi diventato 3 J) CCNL Trasporti e logistica.

L'orario di lavoro si sarebbe protratto, nel corso degli anni da lunedì a venerdì su un turno giornaliero unico di 8 ore, compresa 1 ora circa di pausa pranzo, e lavoro straordinario nella giornata del sabato (5 ore, dalle 08.30 alle 13.30) e durante la settimana (per circa 6 ore, in aggiunta a quelle ordinarie).

Ritenuta meramente figurativa l'attività di cessione d'azienda, immutata la sede e la compagine datoriale, chiedeva l'accertamento di un unico rapporto di lavoro nei confronti delle tre convenute costituenti un unico centro di imputazione, con declaratoria di nullità dei contratti di collaborazione, accertamento della illegittimità dei contratti di cessione d'azienda, e condanna solidale di tutte esse al pagamento della complessiva somma di euro 418.585,49 di cui euro 44.644,30 a titolo di residuo TFR ed euro 3.217,00 a titolo di indennità di mancato preavviso, per differenze retributive, tredicesima e quattordicesima mensilità, ferie e permessi non goduti, lavoro straordinario, oltre alla regolarizzazione dei contributi previdenziali.

In subordine, e per il caso di mancato riscontro del centro unico di imputazione, chiedeva la condanna ex art. 2112 cc delle società resistenti, ciascuna nei limiti della propria responsabilità, per i medesimi titoli dedotti con la domanda principale.

Chiedeva altresì, in ogni caso, accertarsi l'interruzione del rapporto di lavoro subordinato regolarizzato alle dipendenze di **Controparte_3** alla data del 30.11.2016 in forza di licenziamento non comunicato, e la sua prosecuzione in "nero"

fino alla data di effettiva finalizzazione della relazione lavorativa avvenuta il 05.05.2017.

All'udienza del 09.10.2019 il Giudice, rilevata la ritualità della citazione delle resistenti *CP_1* *Controparte_2* e *Controparte_3* ne dichiarava la contumacia e, a scioglimento della riserva assunta sulle istanze istruttorie, ammetteva la prova orale articolata da parte ricorrente sui capitoli da 1 a 16 del ricorso.

Il processo veniva interrotto a causa della sentenza dichiarativa di fallimento n. 2/2021 emessa da codesto Tribunale nei confronti della resistente *CP_1* e dei soci illimitatamente responsabili di questa *Controparte_1* e *Controparte_6* per essere tempestivamente proseguito dalla parte ricorrente con notifica rituale del ricorso in prosecuzione e del pedissequo decreto di fissazione udienza alle altre parti resistenti e al *CP_1*.

Si costituiva quale terzo interventore, il Sig. *Controparte_4* al fine di fare rilevare la propria estraneità al giudizio.

Successivamente, con ordinanza del 23.02.2022, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15.02.2022, si dichiarava la contumacia delle resistenti *Controparte_2* e *Controparte_3* e si ordinava l'integrazione del contraddittorio con *CP_5* relativamente alle spettanze contributive; veniva inoltre modificata la precedente ordinanza di ammissione di mezzi istruttori aumentando a tre il numero dei testi ammessi per parte ricorrente, con rinvio per escussione e discussione all'udienza del 14.06.2022.

Si costituiva *CP_5*, chiedendo la condanna generica delle convenute al pagamento degli oneri previdenziali dovuti, nei limiti dell'accertamento dei diritti retributivi vantati dalla lavoratrice.

All'udienza del 14.06.2022 veniva dichiarata la contumacia del *CP_1*, ritualmente citato, con richiesta della produzione dei contratti di cessione di ramo d'azienda, e venivano disposti nuovi conteggi anche alla luce della prova testimoniale espletata.

Istruita la causa mediante documenti ed esame dei testi ammessi, veniva effettuato rinvio per discussione all'odierna udienza, da celebrarsi nelle forme della trattazione scritta, con termine per conclusioni.

Verificato il rituale deposito delle note conclusive e delle note per l'odierna udienza, la causa viene pertanto decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 c. 1 cpc.

Il ricorso è meritevole e deve essere accolto nei termini di cui in motivazione.

Occorre preliminarmente vagliare l'intervento del Sig. CP_4

[...] che risulta privo di un interesse a resistere.

Il CP_1 infatti, riceveva la notificazione del ricorso in prosecuzione effettuato dalla ricorrente, che lo riteneva legittimato a ricevere atti rivolti alla Controparte_2, quale socio unico della stessa, in uno con la notificazione resa al legale rappresentante della menzionata società.

La notificazione eseguita nei confronti dello stesso deve quindi considerarsi un atto ulteriore, volto a rendere edotta anche la compagine sociale della CP_2 [...], della pendenza del giudizio proseguito a seguito della interruzione per fallimento della CP_1 e non una evocazione in giudizio del CP_1 il quale, pertanto non ha interesse a resistere come da esso stesso riconosciuto.

Ciò premesso occorre procedere all'esame nel merito della prima domanda articolata dalla ricorrente.

Con essa la lavoratrice ha dedotto l'esistenza di un unico centro di imputazione del proprio rapporto di lavoro con le tre società originariamente evocate in giudizio: CP_1 (successivamente fallita), Controparte_2 e [...] Controparte_3 (in breve: "BSL").

Occorre premettere, da un punto di vista generale, che il centro unico di imputazione del rapporto di lavoro è una fattispecie di matrice giurisprudenziale che si configura allorquando più imprese, formalmente distinte, esercitano di fatto l'attività con una compenetrazione ed una promiscuità tali da far ravvisare sostanzialmente una sola impresa.

Costituisce principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui si ha unicità del rapporto di lavoro qualora uno stesso lavoratore presti contemporaneamente servizio per più datori di lavoro e la sua opera sia tale che in essa non possa distinguersi quale parte sia svolta nell'interesse di un datore di lavoro e quale nell'interesse dell'altro, con la conseguenza che entrambi i fruitori di siffatta attività devono essere considerati solidalmente responsabili delle obbligazioni che scaturiscono da quel rapporto.

In particolare, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione *“Il collegamento economico-funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo non è di per sé solo sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore ed una di esse, si debbano estendere anche all'altra, a meno che non sussista una situazione che consenta di ravvisare - anche all'eventuale fine della valutazione di sussistenza del requisito numerico per l'applicabilità della cosiddetta tutela reale del lavoratore licenziato - un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro. Tale situazione ricorre ogni volta che vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico - funzionale e ciò venga accertato in modo adeguato, attraverso l'esame delle attività di ciascuna delle imprese gestite formalmente da quei soggetti, che deve rivelare l'esistenza dei seguenti requisiti: a) unicità della struttura organizzativa e produttiva; b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e il correlativo interesse comune; c) coordinamento tecnico e amministrativo - finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune; d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori. Trattasi di valutazione di fatto rimessa al giudice di merito e sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione”*. (cfr. Ordinanza n. 3482/ 2013; Cass. n.

19023/17; Cass. n. 26346/16).

Agli atti risulta documentalmente provato quanto segue.

La *Controparte_1* (posteriormente posta in liquidazione, e successivamente fallita) era una società in nome collettivo la cui denominazione cambiava in data 16.03.2004, rispetto a quella precedentemente posseduta di *Controparte_7*.

La compagine sociale, al momento dello scioglimento era rappresentata da *Controparte_1* (socio maggioritario) e *Controparte_6* (socio di minoranza).

Fino alla data della messa in liquidazione era amministratore unico *CP_1* [...]. Con la messa in liquidazione, veniva nominato liquidatore *Controparte_6*.

La società, sotto la remota denominazione di *Controparte_7* veniva costituita nel 1976, cambiava denominazione come detto nel 2004, e veniva posta in liquidazione il 31.01.2015.

Nella compagine sociale, oltre a *Controparte_1*, si avvicendavano nel corso degli anni *Persona_1* (dal 10.09.1996 al 16.03.2004), *Controparte_4* (dal 16.03.2004 al 11.05.2013), e *Controparte_6* (dal 11.05.2013 fino alla messa in liquidazione e successivo fallimento).

Costituiva oggetto della predetta società, fra gli altri, l'attività di autotrasporto, la logistica, l'imballaggio, e il deposito di merci (per quanto sopra vedasi visura storica d'impresa doc. 12 ricorso).

La *Controparte_2* veniva costituita il 16.06.2011 e posta in liquidazione il 11.04.2015.

L'oggetto sociale della medesima reca, fra gli altri, le medesime attività di autotrasporto, stoccaggio, deposito e logistica già oggetto della ATT. Era amministratore della stessa (dal 16.06.2011 al 19.04.2014) *Controparte_4*, sostituito (dal 19.04.2014 alla messa in liquidazione) da *Controparte_6* nominato altresì liquidatore (per quanto sopra vedasi visura storica d'impresa doc. 13 ricorso).

La *Controparte_3* veniva costituita il 08.04.2014, con oggetto sociale ricomprensivo le attività già disimpegnate dalle due imprese citate in precedenza.

Le partecipazioni sociali erano detenute sin dalla fondazione da *CP_4* [...] .

Questi univa alla qualità di socio unico dalla costituzione e fino al 05.05.2017 la carica di amministratore unico della società, per essere sostituito da tale ultima data, da *Controparte_6* quale nuovo amministratore unico.

Orbene, tali dati fattuali e documentali, in particolare la sostanziale sovrapposibilità dell'oggetto sociale (v. visure prodotte), ma anche la pacifica collaborazione nell'esecuzione delle commesse (come verrà precisato analizzando la prova testimoniale), nonché l'integrazione tra le imprese ed il perseguimento di un interesse appare qui ancor più decisivo attesa la circostanza che la pluralità di imprese sia caratterizzata da assetti proprietari sostanzialmente coincidenti e la compagine sociale è riconducibile alla medesima famiglia (cfr. Cass. n. 14175/2017, Cass. n. 26346/2016, Tribunale di Monza nella sentenza n. 611 del 26.11.2015).

Risulta altresì documentalmente provato che la ricorrente abbia lavorato alle dipendenze di tutte e tre le società menzionate.

Con la *CP_1* in virtù di un contratto di lavoro subordinato inquadrata al 4 livello *Organizzazione_1* dal 16.10.2000 al 01.07.2003 (vedasi buste paga doc. 2 ricorso) e abbia poi proseguito, con la stessa una collaborazione fino al mese di ottobre 2011 (doc. 2 e 4 ricorso).

Quanto ai rapporti con la *Controparte_2* giova sottolineare che il contratto di cessione del ramo d'azienda trasporti – cui, come si dirà, era addetta la ricorrente – fra la *Contr* e la *CP_2* è del 22.07.2014.

E tuttavia, ben prima del contratto di cessione di ramo d'azienda la *CP_2* si presenta come una sorta di “successore” *universum jus* della *CP_1*

Il doc. 5 allegato al ricorso, reca una lettera di benvenuto di *CP_2* diretta ai collaboratori della *CP_1* e datata 29.09.2011 ove *Controparte_4*

nella veste di Amministratore Unico di CP_2 , dopo avere porto i propri ringraziamenti per l'attività sin lì espletata a sostegno della “storica CP_1 ” preannuncia un nuovo scenario di espansione e crescita, mentre gran parte delle altre imprese, per via della crisi economica “è in difficoltà o addirittura chiude”.

Per ampliare il ventaglio dei servizi offerti ed aumentare la clientela, prosegue la lettera, “abbiamo studiato il mercato vagliato varie soluzioni e possibilità. Abbiamo dunque individuato una soluzione che io definisco fondamentale [...]: la costituzione di una cooperativa [...] La cooperativa ci porterà dove una società non sarebbe mai potuta arrivare, in particolare: [...] 2) Generare risparmi fiscali da poter reinvestire nelle attrezzature e nel personale; 3) Coinvolgere e responsabilizzare i collaboratori facendoli partecipare anche a livello economico alla crescita dell'azienda; 4) Contrastare [...] costi e rincari di questo oscuro periodo”.

L'uso del plurale, rinvenibile in altri, rilevanti passaggi: “Questa svolta epocale nella nostra azienda”, “tutto questo non può prescindere dalla vostra collaborazione e dal vostro coinvolgimento quale parte integrante della nostra azienda”, in uno con l'invito a consegnare i documenti di assunzione controfirmati entro il giorno seguente: “TUTTA LA DOCUMENTAZIONE DEVE TORNARE FIRMATA IN AZIENDA. ENTRO DOMANI 30 SETTEMBRE 2011 POICHE NECESSITA ISCRIZIONE DAL_1 OTTOBRE 2011 COME BEN SPECIFICATO” è sintomatico di un invito che va ben oltre la persona giuridica singola di cui il Per_2 è amministratore, e si presta piuttosto ad una lettura globale ove i mittenti sostanziali sono i titolari di fatto delle due società CP_1 e CP_2 , presso cui i dipendenti prestavano, prima, e sono chiamati a prestare, da ora, la propria opera.

E d'altronde difficilmente spiegabile altrimenti, se non sotto la forma della codatorialità e gestione promiscua del personale, sarebbe la circostanza che ai dipendenti della prima venisse recapitato tale messaggio ed invito da parte della seconda, in assenza di alcun atto formale di distacco o di trasferimento d'azienda,

che sarebbe avvenuto solo dopo tre anni: il 22.07.2014 (*sub specie* cessione ramo d'azienda trasporti fra ^{Contr} e CP_2), seguiti – almeno per quanto riguarda la ricorrente – dai vari contratti di collaborazione a progetto e dalle buste paga versate in atti tutte riferibili a CP_2 , anche per il periodo precedente la data di cessione.

Il passaggio alle dipendenze della ^{Contr} denota altresì la evidente continuità di rapporti e relazioni, laddove socio unico della stessa era lo stesso CP_4 [...] già amministratore unico della CP_2 ed amministratore il CP_6 (quest'ultimo alla data altresì amministratore e liquidatore unico della cedente).

Le condotte indizianti riferibili alle vicende societarie, ed univocamente dirette alla individuazione di una unica compagine datoriale, sono state puntualmente confermate dalle testimonianze versate in atti.

Le stesse hanno consentito di apprezzare sia l'elevato coordinamento tecnico, amministrativo delle società sia l'esistenza di un'unica struttura organizzativa e produttiva.

Così, la teste ^{Testimone_1}, ex collega della ricorrente, impiegata presso CP_1 dal 2012 al 2017, ricorda la ricorrente quale sua collega presso la sede di Via Enrico Fermi 18, Guidonia Montecelio definendola una collaboratrice, certamente subordinata, della CP_1 *“Io non ricordo altre società in sede [...] Ho lavorato per tutto il periodo con la ricorrente che era già lì quando sono arrivata. Lei si occupava delle partenze, prenotazioni, un po' di tutto.”*

Eppure, formalmente, durante tale periodo (2012 – 2017) la ricorrente era inquadrata vuoi come collaboratrice para-subordinata, vuoi come lavoratrice subordinata, presso CP_2 e ^{Contr}, secondo i documenti prodotti.

Quanto alle direttive: *“Le direttive le dava anche a lei ^{Persona_3} per tutto il periodo e anche il papà CP_1 [...] CP_4 dava direttive ma ai magazzinieri e autisti. Capitava anche alla ricorrente se doveva controllare bolle o partenze”.*

E l'altra teste, ^{Testimone_2} anch'essa collega della ricorrente: *“Ho lavorato per la ^{Contr} dal 2005 al 2009 [...] era la ^{Persona_1} che decideva*

l'orario [...] La ricorrente ha lavorato con me, a parte il periodo in cui è stata assente per maternità, per tutto il periodo che ho detto anzi ha iniziato prima di me e mi ha fatto l'affiancamento. Ci dividevamo il lavoro; lei prendeva i rapportini, controllava i documenti di trasporto e poi li archiviava [...] Le direttive ce le dava

Persona_1 o Controparte_1 i titolari [...] Controparte_4 lavorava lì ma aveva meno potere decisionale; poteva capitare che desse direttive anche lui. CP_6 era il figlioccio di CP_1 e aveva una corsia preferenziale con CP_1 ma non dava direttive”.

L'ultima deposizione fornita dal teste *Testimone_3*, poi, offre ulteriori elementi decisivi di prova in ordine all'unicità del centro di imputazione.

Così si esprime il teste: “Io facevo il corriere per la *Orga* per quindici anni dal 2000/2001. Mi recavo alla sede della Att in via Fermi n.18. Per un periodo ci andavo 4 giorni su 5. Arrivavo consegnavo i pacchi alla ricorrente, lei firmava che riceveva i pacchi. C'era anche qualcun altro ma lei era quella con cui mi relazionavo normalmente. Ho consegnato anche come *CP_2* e *Cont*. Era sempre la ricorrente a ricevere i pacchi ecc per qualsiasi società. La sede era sempre quella di via Enrico Fermi. La maggior parte delle volte andavo la mattina, ma a volte andavo il pomeriggio. Ho visto la ricorrente sia di mattina che di pomeriggio. Quando andavo di pomeriggio non ero stato già la mattina. [...] I principali erano *CP_4*, *Per_1* e un altro *CP_1*. Erano sempre gli stessi per tutte le società.”

Alla luce della prova complessivamente praticata, pertanto, emergono le seguenti risultanze istruttorie: le tre società nominate sono piccole imprese ascrivibili ad una gestione familiare attribuibile alla famiglia *CP_1* (padre e due figli); le stesse hanno sempre avuto, nel corso degli anni, un oggetto sociale assolutamente sovrapponibile e consistente, principalmente, nell'attività di autotrasporto, sticcaggio, imballaggio e logistica; le varie forme societarie utilizzate hanno rappresentato altrettante vie per ottimizzare il rischio d'impresa, attraverso il progressivo spostamento della responsabilità imprenditoriale da una dimensione personalistica, a una limitata conseguente alla forma della srl, passando per i risparmi di costo

garantiti – o promessi – dalla veste cooperativa; la dipendente ha lavorato promiscuamente per tutte e tre le imprese obbedendo alle direttive dei medesimi datori di lavoro persone fisiche indipendentemente dall'orizzonte temporale di efficacia delle prodotte cessioni di ramo d'azienda ed indipendentemente dai ruoli aziendali formalmente ricoperti da ciascuno di essi.

Da quanto sin qui dedotto, e tenuto conto dei principi elaborati dalla Suprema Corte in ordine alla sussistenza del centro unico di imputazione, è evidente che le varie società possedute dalla famiglia *CP_1* non avevano altro scopo che quello di ampliare od ottimizzare l'attività comunemente esercitata di autotrasporto e logistica. L'attività prestata dalla ricorrente, pertanto, al di là della imputazione formale all'una o all'altra società, era invero diretta ad uno scopo comune perché comune era l'attività di impresa e le finalità di consolidamento ed espansione – con riduzione del rischio di impresa – prefissate dai soci ed amministratori delle stesse.

In tale contesto devono ritenersi inefficaci, nei confronti della lavoratrice, i contratti di cessione di ramo d'azienda intervenuti nel 2014 e nel 2015, attesa l'unicità della compagine datoriale materialmente intesa, testimoniata anche dai comportamenti concludenti delle società convenute, e dei loro soci ed amministratori, che hanno sempre trattato la lavoratrice alla stregua di una dipendente del gruppo d'imprese nel suo complesso.

Ciò premesso dalle deposizioni sopra riportate emerge altresì in forma inequivoca il carattere subordinato della prestazione di lavoro.

Oltre a quanto già riportato, le testi *Tes_1* e *Tes_2*, hanno riferito di sistemi di controllo delle presenze tramite *badge*, di puntuali direttive, di necessario rispetto di un orario di lavoro predeterminato, della approvazione delle ferie da parte dei preposti aziendali, incompatibili con altra forma di estrinsecazione del rapporto di lavoro diversa dalla subordinazione.

Quanto alle mansioni, i testi hanno riferito trattarsi di mansioni eminentemente impiegatizie, attinenti alle prenotazioni, alle partenze “*un po' di*

tutto” (teste Tes_1); “lei prendeva i rapportini, controllava i documenti di trasporto e poi li archiviava” (teste Tes_2).

Tali incombenze sono utilmente inquadrabili al 3 livello (successivamente 3J) Organizzazione_1 cui appartengono: *“I lavoratori che con specifica collaborazione svolgono attività esecutive di natura tecnico-amministrativa che richiedono una particolare preparazione e pratica di ufficio o corrispondente esperienza di lavoro; le mansioni sono svolte con autonomia della esecuzione del lavoro e conseguente variabilità delle condizioni operative che si manifesta nella integrazione o nell’adattamento delle procedure assegnate alle concrete situazioni di lavoro.”*

Quanto all’orario, sebbene non sia stato dimostrato con sufficiente specificità il lavoro straordinario, festivo e durante le ferie, mancando sul punto le deposizioni della necessaria specificazione, è risultato provato trattarsi di rapporto di lavoro a tempo completo, e indeterminato, atteso il lungo lasso di tempo (quasi venti anni) dalla data di assunzione a quella di cessazione per recesso datoriale.

Il contegno delle parti in causa che deve essere assunto dal giudice quale argomento di prova ex art. 116 cpc deve peraltro essere valutato in senso favorevole alla ricorrente, anche al fine di colmare eventuali vuoti ricostruttivi, posto che le società resistenti sono risultate irreperibili (sia ai propri indirizzi di sede, sia ai propri indirizzi di posta elettronica certificata) anche prima della instaurazione del presente giudizio, ed in considerazione del fatto che le circostanze addotte sono risultate nel loro complesso confermate sia in via documentale sia dalle deposizioni testimoniali.

In ragione della prova complessivamente raggiunta il Giudice ordinava il rifacimento conteggi, in relazione al periodo di lavoro dedotto in ricorso, e limitatamente all’orario ordinario a tempo completo, con deduzione delle somme percepite in costanza di rapporto di lavoro.

Ottemperando al provvedimento, la ricorrente ha depositato nuovi conteggi che appaiono scevri da vizi e che hanno evidenziato un avere per euro 237.938,31 a titolo di differenze retributive ed euro 21.168,45 per TFR.

L'accoglimento della domanda principale formulata dalla ricorrente determina l'assorbimento di quella subordinata.

Quanto, infine, alla domanda dell' *CP_5*, la pretesa contributiva va circoscritta al quinquennio anteriore alla proposizione del presente giudizio.

Ciò in obbedienza all'insegnamento di Cass. SU 9523/10 secondo cui, la litispendenza determinatasi con riguardo ad alcuni soltanto dei litisconsorti obbligatori, ha effetto interruttivo della prescrizione anche relativamente alle domande successivamente spiegate dal litisconsorte pretermesso.

Posto che il ricorso è stato depositato in data 19.11.2018 risultano esigibili dall' *Controparte_8* i contributi omessi dal 20.11.2013 al 05.05.2017, essendo quelli precedenti coperti dalla prescrizione.

Attesa l'unicità del centro di imputazione sono tenute al pagamento in solido nei confronti di *CP_5* tutte le convenute. Deve pertanto pronunciarsi la condanna di tutte esse al pagamento dei contributi omessi con gli interessi, salvo il [...] *Controparte_1*, per il quale la presente sentenza vale solo ai fini dell'accertamento della relazione di lavoro nel suo concreto dispiego.

Quanto alle sanzioni, esse vanno determinate e liquidate dall' [...] *CP_8* secondo i poteri conferitigli dalla legge.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo le tabelle di cui al DM 55/2014, salvo quelle di intervento che debbono integralmente compensarsi; non vi è luogo per la condanna alle spese nei confronti del *CP_1* evocato in giudizio, che non ha svolto attività difensiva e non era parte al momento di proposizione dell'azione.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, rigettata o assorbita:

dichiara la carenza di interesse a resistere in giudizio del *CP_4*

[...]

accerta e dichiara l'esistenza di un unico centro di imputazione fra le resistenti

Controparte_1

Controparte_2

[...]

Controparte_3

accerta e dichiara l'esistenza di un unico rapporto di lavoro di natura subordinata e a tempo completo e ininterrotto fra la ricorrente e le resistenti dal 14.09.1998 al 05.05.2017, con inquadramento 3 livello (poi 3J) Org_1

[...]

e, per l'effetto, condanna

Controparte_2

[...]

Contr

Controparte_3

in solido fra loro a pagare a

Parte_1

la somma di euro 237.938,31 a titolo di differenze retributive ed euro 21.168,45 per TFR oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo;

accertata l'unicità del centro di imputazione e lo svolgimento del rapporto di lavoro con le modalità descritte, condanna le parti resistenti [...]

Controparte_2

e

Controparte_3

in solido fra loro

alla regolarizzare nei confronti di CP_5 della posizione previdenziale della ricorrente;

compensa le spese di lite fra la ricorrente, il terzo intervenore

CP_4

[...]

e il

Controparte_1

[...]

;

condanna

Controparte_2

e

[...]

Controparte_3

a pagare a

Parte_1

le spese di lite, che liquida in € 13.395,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Tivoli, il 29.11.2022

Il giudice
Roberta Mariscotti